

Nr. 23 Kabinettsitzung vom 16. Oktober 1934¹

R 43 I/1470, Bl. 4–9 Original

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, GenMaj. v. Reichenau; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Reinhardt, Feder, Posse, Krohn, Ohnesorge, Backe, Milch; MD Wienbeck (zu P. 2); Protokoll: MR Killy (P. 1, 10), Willuhn (P. 2, 8, 9), Wienstein (P. 3–7, 11).

Beginn: 16:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWÜRFE ZUM A)EINKOMMENSTEUERGESETZ B)KÖRPERSCHAFTSTEUERGESETZ C)REICHSBEWERTUNGSGESETZ D)BODENSCHÄTZUNGSGESETZ E)VERMÖGENSTEUERGESETZ F)ERBSCHAFTSTEUERGESETZ G)UMSATZSTEUERGESETZ H)KAPITALVERKEHRSTEUERGESETZ I)STEUERANPASSUNGSGESETZ K)BÜRGERSTEUERGESETZ
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS VERSTEIGERERGEWERBE.
3. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GENOSSENSCHAFTSGESETZES.
4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ZWANGSVOLLSTRECKUNG.
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES MILITÄRSTRAFGESETZBUCHS UND DER MILITÄRSTRAFGERICHTSORDNUNG.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE LÖSUNG VON VERLAGSVERTRÄGEN ÖFFENTLICH-RECHTLICHER KÖRPERSCHAFTEN.
7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES LUFTVERKEHRSGESETZES.
8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FÖRDERUNG DER GETREIDEBEWEGUNG.
9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER DEUTSCHEN VERRECHNUNGSKASSE.
10. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER DEUTSCHEN BOTSCHAFT IN WARSCHAU UND EINER DEUTSCHEN GESANDTSCHAFT IN PRETORIA.
11. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHEN DES LUFTFAHRTMINISTERIUMS.

¹ Die Kabinettsitzung schloß sich unmittelbar an die vorausgehende Ministerbesprechung von 16.30 Uhr an; Einladung s. R 43 I/1323, Bl. 191.

**1. ENTWÜRFE ZUM A) EINKOMMENSTEUERGESETZ² B) KÖRPERSCHAFTSTEUERGESETZ³
C) REICHSBEWERTUNGSGESETZ⁴ D) BODENSCHÄTZUNGSGESETZ⁵ E) VERMÖGENSTEU-
ERGESETZ⁶ F) ERBSCHAFTSTEUERGESETZ⁷ G) UMSATZSTEUERGESETZ⁸ H) KAPITAL-
VERKEHRSTEUERGESETZ⁹ I) STEUERANPASSUNGSGESETZ¹⁰ K) BÜRGERSTEUERGESETZ¹¹**

Der *Reichsminister der Finanzen* gab zunächst einen Überblick über die mit den vorgelegten Entwürfen verfolgten allgemeinen Ziele. Neben einer knappen und klaren Fassung der einzelnen Gesetze sei eine Vereinfachung und Entlastung der Verwaltung, eine stärkere Berücksichtigung der bevölkerungspolitischen Gesichtspunkte und im Rahmen des Möglichen wirtschaftsbelebender Einfluß erstrebt worden. Eine Vereinfachung und Entlastung der Verwaltung sei wohl mit den Entwürfen in weitem Umfange gelungen. Nicht nur durch den Einbau der [Abgabe zur] Arbeitsloshilfe und der Nebensteuern¹² in den neuen Einkommensteuertarif, auch durch die Anpassung von Bestimmungen an die Rechtsprechung und durch andere Vereinfachungsmaßnahmen sei eine Minderung der bisherigen Verwaltungsarbeit zu erwarten.

Der Einkommensteuertarif weise gewisse Unebenheiten auf¹³; diese seien aber deswegen unvermeidlich gewesen, da mit Rücksicht auf die vorhandenen Vorbelastungen und im Hinblick auf die Notwendigkeit, die Mittel zur Erfüllung außergewöhnlicher Aufgaben aufzubringen, an sich wünschenswerten ausgiebigeren Entlastungen Grenzen gezogen gewesen seien.

Der Reichsminister der Finanzen erläuterte alsdann den Inhalt der einzelnen Entwürfe – und zwar bei den oben unter a, b, d, e und i genannten unter Berücksichtigung der unter Rk. 9109 vorgelegten ergänzten Kabinettsvorlage – und begründete sie.

Der Minister gedachte zum Schlusse dankend der von den Referenten seines Ressorts unter Führung von Staatssekretär Reinhardt und den beteiligten Reichs- und Preußischen Ministerien geleisteten Arbeit und bat, der Vorlage zuzustimmen.

² KabVorl. vom 2. 10. 34, Änderungsnachtrag vom 13. 10. und Einführung zum Einkommensteuertarif: R 43 I/1470, Bl. 10–61; R 43 II/787, Bl. 157–176, 262–273, 288–302. Zur Entstehung, auch der nachfolgend aufgeführten Entwürfe, und den dabei maßgeblichen Intentionen s. allgemein Dok. Nrr. 12 und 14.

³ KabVorl. vom 2. 10. 34 und Änderungsnachtrag vom 13. 10.: R 43 I/1470, Bl. 62–75; R 43 II/787, Bl. 177–185, 303–307. Vgl. auch Dok. Nr. 12, zu Anm. 24–28.

⁴ KabVorl. vom 2. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 76–93; R 43 II/787, Bl. 186–203. Zu Aufstellung und Bearbeitung des GesEntw. seit Sommer 1934 s. R 2/20948 und 20949.

⁵ KabVorl. des *Gesetzes über die Schätzung des Kulturbodens (Bodenschätzungsg)* vom 2. 10. 34 und Änderungsnachtrag vom 13. 10.: R 43 I/1470, Bl. 94–103; R 43 II/787, Bl. 204–212, 308–310. Aufstellung und Bearbeitung des Entwurfs seit 1933 s. R 2/20956. Das Gesetz schuf „für den Zweck einer gerechteren Verteilung der Steuern, einer planvollen Gestaltung der Bodennutzung und einer Verbesserung der Beleihungsunterlagen“ (§ 1) die Grundlage zur Durchführung einer großangelegten Bodenschätzung (Beschaffenheit und Ertragsfähigkeit) für sämtliche landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Es bildete auf steuerrechtlichem Gebiet auch die Voraussetzung der Anwendung der *Reichsbewertungsg* auf landwirtschaftl. Betriebe.

⁶ KabVorl. vom 2. 10. 34 und Änderungsnachtrag vom 13. 10.: R 43 I/1470, Bl. 104–116; R 43 II/787, Bl. 213–220, 311–315. Vgl. auch Dok. Nr. 12 Anm. 29.

⁷ KabVorl. des *Gesetzes zur Änderung des Erbschaftsteuergesetzes* vom 2. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 117–121; R 43 II/787, Bl. 221–225. Aufstellung des Entwurfs s. R 2/20969. Das ÄndG milderte entsprechend dem „Sippengedanken“ u.a. die Besteuerung der Kinder und Enkel durch Einführung von Freibeträgen sowie der Großeltern durch ihre Gleichstellung mit Eltern und Geschwistern des Erblassers, beseitigte aber die Steuerbefreiung überlebender Ehegatten, soweit keine gemeinsamen leiblichen oder adoptierten Kinder vorhanden waren. Auch testamentarische Zuwendungen an die NSDAP wurden nun ausdrücklich erbschaftsteuerfrei.

⁸ KabVorl. vom 2. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 122–130; R 43 II/787, Bl. 226–234. Zum Inhalt vgl. Dok. Nr. 12, zu Anm. 21–23.

⁹ KabVorl. vom 2. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 131–141; R 43 II/787, Bl. 235–245. Aufstellung des Entwurfs und vertrauliche Ressortstellungnahmen: R 2/21078. Das Gesetz befreite Personalgesellschaften von der Gesellschaftsteuer und erhöhte die Steuer bei Verschmelzung von Kapitalgesellschaften. Steuerpflichtig wurde nun u.a. auch die Abgabe von Gratisaktien als Art der Gewinnbeteiligung, die Gewährung von Gesellschafterdarlehen zur Umgehung einer nötigen Kapitalerhöhung und Erträge von Gesellschaften im Besitz der öffentl. Hand, soweit sie nicht reine Versorgungsbetriebe waren.

¹⁰ KabVorl. vom 2. 10. 34 und Ergänzungsnachtrag vom 13. 10.: R 43 I/1470, Bl. 142–165; R 43 II/787, Bl. 246–259, 316–325. Vgl. Dok. Nr. 12, zu Anm. 19, 20, 27.

¹¹ KabVorl. vom 9. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 166–174; R 43 II/787, Bl. 276–284. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 18.

¹² Krisensteuer und Ehestandshilfe; Näheres in Dok. Nr. 14 Anm. 7, 11, 12.

¹³ Zu den langwierigen und kontroversen Verhandlungen über den Tarif s. Dok. Nrr. 12 Anm. 14 und 16, 14 P. 3 und Anm. 23.

Der *Führer und Reichskanzler* bemerkte, daß sich die Öffentlichkeit mit diesem „materialistischen Komplex“ beschäftigen werde. Diejenigen, die davon Wunder erhofft hätten, würden geneigt sein, ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu geben. Er wolle nicht der Annahme der Vorlage, mit der er sich abgefunden habe, widersprechen¹⁴. Es scheine ihm aber nicht zweckmäßig, die vorgelegten Gesetze unter der Bezeichnung als „Steuerreform“ gleichzeitig sämtlich und sozusagen applombmäßig zu veröffentlichen. Es scheine ihm zweckmäßiger, vielleicht die einzelnen Gesetze nach und nach herauszubringen.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß ein Teil der Entwürfe sofort veröffentlicht werden müsse. Die übrigen könnten auf mehrere Gesetzblätter verteilt werden. Es empfehle sich im übrigen vielleicht, in der Presse dieses Gesetzesbündel nicht als „Steuerreform“ zu bezeichnen, sondern etwa die Berücksichtigung bevölkerungspolitischer Notwendigkeiten und die Vereinfachung der Verwaltung hervorzuheben und zum Ausdruck zu bringen, daß die große Steuerreform im Zusammenhang mit der Reichsfinanzreform durchgeführt werde.

Mit dieser Maßgabe stimmte das *Reichskabinett* der Vorlage zu¹⁵.

¹⁴ Das Gesamtpaket der Steuergesetze in ihrer endgültigen Form hatte sich Hitler in großen Zügen erst am Tag der Kabinettsitzung um 12 Uhr von StS Reinhardt auf dessen dringendes Ersuchen vortragen lassen; Hinweis in R 43 II/787, Bl. 285.

¹⁵ Die zehn Gesetze wurden sämtlich noch am 16. 10. 34 von Hitler unterschriftlich vollzogen und in den Nrr. 115, 117 und 119 des RGBl. vom 17., 18. und 24. 10. 34 verkündet. In den offiziellen Presseverlautbarungen firmierten sie unverbindlich als „Änderungen des Steuerrechts“ oder „Die neuen Steuergesetze“, die Vokabel „Reform“ wurde vermieden; s. die Pressesammlungen in R 2501/1623; R 2501/3481 (mit Presseerklärung Reinhardts). Im einzelnen:

– a)

EinkommensteuerG (RGBl. I S. 1005). Zur Durchführung s. R 2/20405, unfol. und R 3901/4647, Bl. 166ff. Pressesammlung: R 2501/1633.

– b)

KörperschaftsteuerG (RGBl. I S. 1031). Entwurf der DVO vom 6. 2. 35 [RGBl. I S. 163] und Durchführung im allgemeinen: R 2101/B 7016. Pressesammlung: R 2501/1638.

– c)

ReichsbewertungsG (RGBl. I S. 1035); Abdruck der Begründung: RStBl. 1935, S. 161 ff. Entwurf der DVO vom 10. 11. 34 (RGBl. I S. 1106) und 2. 2. 35 (RGBl. I S. 81); R 2101/B 6929 und 6930.

– d)

BodenschätzungsG (RGBl. I S. 1050); DVO vom 12. 2. 35 (RGBl. I S. 198, 276). Der Steuermehrertrag aus dem Gesetz wurde im Nov. 1935 auf 116 Mio RM/Jahr geschätzt; R 2/20956.

– e)

VermögensteuerG (RGBl. I S. 1052). Entwurf der DVO vom 2. 2. 35 (RGBl. I S. 100); R 2101/B 7093; Novellierungen bis 1938/39: R 2/20967. Pressesammlung: R 2501/1640.

– f)

ErbschaftsteuerÄndG (RGBl. I S. 1056).

– g)

UmsatzsteuerG (RGBl. I S. 942); DVO vom 17. 10. 34 (RGBl. I S. 947). Pressesammlung: R 2501/1643.

– h)

KapitalverkehrsteuerG (RGBl. I S. 1058). Entwürfe zur Gesetzgebung auf dem Gebiet der Verkehrssteuern 1934–40 (Urkunden-, Grunderwerb-, Wechselsteuer) s. R 2101/B 7017; Änderungsvorschläge zur Besteuerung des Kapitalverkehrs bis 1939: R 2101/B 7657.

SteueranpassungsG (RGBl. I S. 925). Zur Durchführung bis 1942 s. R 2101/B 7019.

BürgersteuerG (RGBl. I S. 985). Entwurf der DVO vom 17. 10. 34 (RGBl. I S. 987) und Durchführung im allgemeinen: R 2/10748; R 2101/10133.– Die Bürgersteuer blieb auch in der Folge mit dem Makel einer ausgesprochen unsozialen Steuer behaftet. Klagen auch in Parteikreisen gegen sie (hierzu R 2/10752 und 10759) führten bereits nach Jahresfrist zur Novelle vom 16. 10. 35 (RGBl. I S. 1237), durch welche u.a. die allgemeine Steuerfreigrenze von 130 auf 150% des Wohlfahrtsunterstützungssatzes angehoben wurde, jedoch nicht für Ledige; s. R 2/10743 und 10749; R 2101/10148; R 43 II/791, Bl. 109–115. Ein weiteres ÄndG vom 27. 10. 36 (RGBl. I S. 919) führte neben der Klärung einiger steuerrechtlicher Zweifelsfragen v.a. die erhöhte Besteuerung großer Vermögen ein. Die Bürgersteuer war zu diesem Zeitpunkt bereits von einer ursprünglich als Behelf gedachten, befristeten Notsteuer zu einem Hauptpfeiler des kommunalen Finanzsystems avanciert, weil sie bei stagnierenden Steuerüberweisungen des Reichs infolge Neuordnung des Finanzausgleichs (Dok. Nr. 106 P. 12) und bei dem weitgehend statischen Charakter der Realsteuern die einzige mit dem Wirtschaftsaufschwung Schritt haltende, also dynamische Steuerart in der Verfügung der Gemeinden war.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS VERSTEIGERERGEWERBE.

Ministerialdirektor Dr. Wienbeck trug den Inhalt des Entwurfs (Rk. 7753) und des Nachtragsentwurfs (Rk. 8991) vor¹⁶. Er wies daraufhin, daß in Berlin 200 Versteigerer vorhanden gewesen wären, von denen 99 die Ausübung des Gewerbes untersagt worden sei. Es wäre beabsichtigt gewesen, die mit dem Entwurf beabsichtigte Änderung durch Änderung der Gewerbeordnung vorzunehmen. Da die Änderung der Gewerbeordnung jedoch nicht rechtzeitig erfolge, müsse diese Sonderregelung Platz greifen.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf mit dem Abänderungsvorschlag vom 10. d. Mts. zu¹⁷.

3. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GENOSSENSCHAFTSGESETZES.

Der Reichsminister der Justiz trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 8524 vor¹⁸.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der anliegenden Fassung zu¹⁹.

4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ZWANGS-VOLLSTRECKUNG.

Der Reichsminister der Justiz trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 8789 vor²⁰.

¹⁶ KabVorl. des RWiM vom 23. 8. 34: R 43 I/1470, Bl. 175–182; R 43 II/284b, Bl. 35–41. Die Vorlage bezweckte eine grundlegende Neuregelung der bisher allgemein durch die Gewerbeordnung und im einzelnen durch Landesrecht geordneten Rechte und Pflichten der Versteigerer, ihres Geschäftsbetriebs und ihrer Geschäftsführung. Insbesondere sollte die durch das als Zwischenlösung gedachte Gesetz zur Beseitigung der Mißstände im Versteigerergewerbe vom 7. 8. 33 (RGBl. I S. 578) eingeleitete Säuberung des Gewerbes von „unzuverlässigen Personen [und] den dringendsten Auswüchsen“ (Begründung) systematisch ausgebaut werden. Der Entwurf sah deshalb die Einführung einer amtlichen Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes vor, die von der persönlichen Zuverlässigkeit des Nachsuchenden und (wegen der starken Übersetzung dieses Berufs) der Bedürfnisfrage abhängig gemacht wurde. Er enthielt nur die grundlegenden Bestimmungen des künftigen Versteigererrechts und ermächtigte im übrigen die RReg., ergänzende Vorschriften zu erlassen. – Die Nachtragsvorlage vom 10. 10. 34 (R 43 II/284b, Bl. 42) verlängerte lediglich die Frist, bis zu welcher Versteigerer ohne Konzession tätig sein durften, vom 31. 12. 34 auf den 28. 2. 35.

¹⁷ Gesetz vom 16. 10. 34 (RGBl. I S. 974). Die DVO vom 30. 10. 34 (RGBl. I S. 1091) enthielt in 90 Paragraphen detaillierte Vorschriften für das Versteigerergewerbe. Zwei Änderungsgesetze vom 27. 2. 35 (RGBl. I S. 289) und 31. 5. 35 (RGBl. I S. 723) verlängerten die Frist für ungenehmigte Gewerbeausübung bis zum 31. 5. 35, bei laufenden Verfahren auch darüber hinaus. Ein drittes ÄndG vom 4. 10. 37 (RGBl. I S. 1054) belegte versteigerungähnliche Umgehungsversuche des Gesetzes (z.B. Mobilienverkauf bei Wohnungsaufösungen) ebenfalls mit Strafe. Das Erfordernis der „Zuverlässigkeit“ wurde in steigendem Maße dazu benutzt, um jüdischen Versteigerern die Zulassung zu verweigern bzw. zu entziehen. Den endgültigen Ausschluß der Juden vom Versteigerergewerbe brachte dann das 4. ÄndG vom 5. 2. 38 (RGBl. I S. 115). KabVorl. der vier Änderungsgesetze und Verabschiedung im Umlaufweg s. R 43 II/284b, Bl. 45–65.

¹⁸ KabVorl. des RJuM: R 43 I/1470, Bl. 183–190, R 43 II/350, Bl. 38–58 (mit Begründung und Votum des MR Wienstein). Die Novelle gestaltete den 4. Abschnitt des GenossenschaftsG von 1898 (RGBl. S. 810), nunmehr unter der Überschrift „Prüfung und Prüfungsverbände“, vollkommen neu. Das genossenschaftl. Prüfungssystem wurde dahin vereinheitlicht, daß jede Genossenschaft sich einem Prüfungsverband anschließen mußte, dessen Tätigkeit ministerieller Aufsicht unterlag. Für alle Genossenschaften mit einer Bilanzsumme über 350 000 RM wurde die jährliche Prüfung obligatorisch; sie hatte sich über die reine Bilanzprüfung hinaus auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft zu erstrecken. Insoweit kam das Gesetz sowohl den Reformvorschlägen der Genossenschaftsverbände vor 1933 entgegen, wie es auch der NS-Doktrin einer verstärkten Wirtschaftslenkung entsprach. Vgl. die Darstellung durch den zuständigen RJuM-Referenten AGR Souchon in: DJ 1934, S. 1375 ff.

¹⁹ Gesetz vom 30. 10. 34 (RGBl. I S. 1077). Aufgrund Ermächtigung in Art IV (3) des Gesetzes bereitete das RJuM in der Folge eine Neubekanntmachung des GenossenschaftsG vor, die neben einer Umstellung der Paragraphenzählung auch inhaltliche Modifikationen bezweckte, aufbauend auf Vorschlägen der Dt. Zentralgenossenschaftskasse. Ein erster Referentenentwurf lag am 17. 4. 35 vor (R 3001/10663, Bl. 77ff.), am 20. 9. 35 wurde den Ressorts eine in mehreren Besprechungen revidierte Fassung zugeleitet (R 3001/10664, Bl. 35–83). Im Okt. 1935 setzte der RJuM die Weiterbehandlung des Entwurfs aber aus, nachdem die ADR die Einrichtung eines eigenen Ausschusses für Genossenschaftsrecht angekündigt hatte, dessen Ergebnisse zunächst abgewartet werden sollten. Die Ausschüßarbeiten mündeten in den amtl. GesEntw. des RJuM vom 9.6. 39, der es bei sehr maßvollen Eingriffen in das geltende Recht beließ, aber wegen des Krieges nicht zur Verabschiedung gelangte. Ausschüßverhandlungen und Entwurf von 1939 dokumentiert in: AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHTIV

²⁰ KabVorl. des RJuM vom 2. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 191–205; R 43 II/1530, Bl. 121–140 (mit Votum Wiensteins für die Kabinettsitzung). Der Entwurf traf die infolge Ablaufs einiger Vollstreckungsschutzvorschriften aus dem Gesetz bzw. der VO vom 26. 5. 33 (RGBl. I S. 298, 302; s. ARH I/1, Nr. 134 P. 2), welche durch Gesetz vom 22. 3. 34 (RGBl. I S. 231; ARH I/2, Nr. 321 P. 4) nur bis

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der anliegenden Fassung zu²¹.

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES MILITÄRSTRAFGESETZBUCHS UND DER MILITÄRSTRAFGERICHTSORDNUNG.

Generalmajor von Reichenau trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 7397, 8856 vor²².

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der anliegenden Fassung zu²³.

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE LÖSUNG VON VERLAGSVERTRÄGEN ÖFFENTLICH-RECHTLICHER KÖRPERSCHAFTEN.

Der Reichsminister des Innern trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 8816 vor²⁴.

Der Führer und Reichskanzler richtete an den Reichsminister der Justiz die Frage, ob es möglich sei, den von der früheren Bayerischen Staatsregierung mit Knappertsbusch²⁵ geschlossenen lebens-

31. 10. 34 verlängert waren, sowie die wegen Ablaufs der Lohn- und Gehaltspfändungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen und regelte einige weitere vollstreckungsrechtliche Fragen. Im wesentlichen handelte es sich um folgendes: a) Beim Mobiliarvollstreckungsschutz war davon ausgegangen, „daß die allgemeine wirtschaftliche Gesundung, besonders beim gewerblichen Mittelstand, noch nicht weit genug fortgeschritten ist, um etwa schon jetzt den völligen Verzicht auf die notrechtlichen Schutzvorschriften rechtfertigen zu können, daß aber andererseits ein weiterer Abbau dringend erwünscht ist“ (Begründung). Deshalb sollte vor dem Pfändungszugriff der Gläubiger nur das gesichert sein, was der Schuldner „zu einer angemessenen, bescheidenen Haushaltsführung bedarf (Abschn. I, Art. 1 Abs. 1). Rundfunkgeräte etwa durften, was in der Rechtsprechung bisher zweifelhaft war, nicht mehr gepfändet werden, b) Der Pfändungsschutz für Dienstkleidungsstücke, der bisher nur Offizieren zustand, wurde auf alle zum Tragen von Dienstkleidung berechtigten Personen ausgedehnt, also auch auf Parteiuniformen, c) Lohn- und Gehaltsbezüge, Pensionen und Renten sollten nur bis zu einem Bruttobetrag von mtl. 150 RM (bisher 165 RM) vor Pfändung geschützt sein, das darüber hinausgehende Mehreinkommen zu zwei Dritteln. „Eine Senkung wird von der Wirtschaft dringend gefordert und erscheint auch, in maßvollen Grenzen durchgeführt, unbedenklich“ (Begründung). – Im übrigen s. den Gesetzeskommentar von MR Jonas/RJuM in: DJ 1934, S. 1340–1346.

²¹ Das Gesetz wurde am 24. 10. 34 ausgefertigt (RGBl. I S. 1070).

²² KabVorl. des RWeM vom 13. 8. 34 und redaktionelle Änderungen durch den RJuM vom 4. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 206–237; R 43 II/1283, Bl. 22–61. Die 25seitige Vorlage enthielt 53 Änderungen der erst am 4. 11. 33 erlassenen *Militärstraferchtsordnung* (RGBl. I S. 921; vgl. ARH I/1, Nr. 115 P. 1). Bezweckt wurde in erster Linie eine Angleichung des materiellen und prozessualen Militärstrafrechts an die verschärften Bestimmungen im *Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung* vom 24. 11. 33 nebst Ausführungsg vom selben Tag (RGBl. I S. 995, 1000; s. ARH I/2, Nr. 244 P. 10) sowie im *Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens* vom 24. 4. 34 (RGBl. I S. 341; s. ARH I/2, Nrr. 314, 323 P. 5, 324). Konkret bedeutete dies insbesondere eine wesentliche Ausdehnung der Gründe für die unehrenhafte Entlassung aus der Wehrmacht.

²³ Das Gesetz wurde von Hitler erst am 23. 11. 34 ausgefertigt (RGBl. I S. 1165). Zu den weiteren Änderungsgesetzen vom 16. 7. 35 (RGBl. I S. 1021) und 9. 10. 35 (RGBl. I S. 1223) s. Aktenmaterial in R 43 II/1283, Bl. 64–101.

²⁴ KabVorl. des RIM vom 3. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 238 f.; R 43 II/468, Bl. 5–9; R 43 II/1553d, Bl. 33–38 (mit Votum Wiensteins für die Kabinettsitzung und Protokollauszug). Der Entwurf ermächtigte Reich, Länder und sonstige öff.-rechtl. Körperschaften, vor dem 30. 1. 33 geschlossene Verträge mit privaten Verlegern über amtliche oder halbamtliche Veröffentlichungen sowie über die Herausgabe von Zeitungen zur Aufnahme derartiger Veröffentlichungen mit einer Frist von sechs Wochen zum Schluß des Quartals, spätestens zum 31. 3. 35, zu kündigen. Über Entschädigungsansprüche der Verleger entschied die oberste Reichs- oder Landesbehörde „nach billigem Ermessen“ unter Ausschluß des Rechtsweges. – Durch den GesEntw. sollte nach der nicht zur Veröffentlichung bestimmten Begründung konkret eine Handhabe für den Eingriff in den schwebenden Rechtsstreit des Landes Bayern mit der „Bayerischen Staatszeitung“ geschaffen werden, die seit 1913 im Verlag Oldenbourg erschien, mit dem ein noch bis Ende 1942 laufendes unkündbares Vertragsverhältnis bestand: „Abgesehen davon, daß es mißlich ist, eine *Staatszeitung* bei einem *privaten* Verlag erscheinen zu lassen, sind derartige Verträge nach dem nationalsozialistischen Umsturz, nach der veränderten staatsrechtlichen Stellung der Länder zum Reich und der völligen Neuordnung der Stellung der Presse unzeitgemäß, wenn nicht unerträglich.“ Mit Schreiben vom 17. 3. 34 hatte Max Amann, Präs. der Reichspressekammer und zugleich Inhaber des Münchener Eher-Verlags, vom bayer. MinPräs. Siebert verlangt, anstelle der Staatszeitung seinen „Völkischen Beobachter“ zum alleinigen Regierungsorgan zu erklären. Amann wünschte das entschädigungslose Verschwinden der Staatszeitung, sie durfte nach dem 30. 6. 34 nicht mehr erscheinen. Mit dem Verlag Oldenbourg wurde schließlich ein Vergleich geschlossen. HANDBUCH DER BAYER. GESCHICHTE hg. v. M. SPINDLER, Bd. IV/2, München 1975, S. 1162 f.

²⁵ Hans Knappertsbusch (1889–1965): Seit 1922 Generalmusikdirektor der Münchener Staatsoper, gefeierter Opern- und Konzertdirigent, Juni 1934 – 1938 Generalintendant der Bayerischen Staatstheater. W. ZENTNER, in: NDB XII, S. 157.

länglichen Anstellungsvertrag zu kündigen. Knappertsbusch vernachlässige seine Geschäftsführung völlig und komme u. a. kaum zu den Proben.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß es sich bei diesem Verträge um einen Dienstvertrag handele. Nach seiner Auffassung liege wahrscheinlich eine Vertragsverletzung von seiten des Generalmusikdirektors Knappertsbusch vor, so daß es für die Bayerische Staatsregierung möglich sein werde, den Vertrag zu kündigen²⁶.

Der *Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung* warf die Frage auf, ob man das Gesetz auch auf die Verträge mit den Büchereien anwenden könne, die Volksschullesebücher lieferten. In Württemberg werde es notwendig sein, derartige Verträge zu kündigen.

Auf Fragen des *Reichsministers des Innern* behielt sich der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung nähere Angaben über die besondere Situation in Württemberg bezüglich der Volksschullesebücher vor²⁷.

Das *Reichskabinett* stimmte sodann dem Gesetzentwurf in der anliegenden Fassung zu²⁸.

7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES LUFTVERKEHRSGESETZES.

Der *Reichsminister der Luftfahrt* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs Rk. 8130 vor²⁹.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der anliegenden Fassung zu.

Der Zeitpunkt der Inkraftsetzung und Verkündung des Gesetzes bleibt dem Führer und Reichskanzler vorbehalten³⁰.

8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FÖRDERUNG DER GETREIDEBEWEGUNG.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den Inhalt des Entwurfs (Rk. 8995) vor³¹.

²⁶ Knappertsbusch wurde nicht gekündigt, erhielt aber 1935 vom bayer. Innenminister GL Adolf Wagner ein später auf München beschränktes Dirigierverbot; vgl. R 43 II/1252. 1936 übernahm er zusätzlich die kommissarische Leitung der Wiener Staatsoper, an die er 1938 endgültig wechselte. Mit der Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele 1951 wurde er deren Chefdirigent.

²⁷ Nicht ermittelt.

²⁸ Hitler vollzog das Gesetz noch am 16. 10. 34 (RGBl. I S. 974).

²⁹ KabVorl. des RLUM: R 43 I/1470, Bl. 240 f. Der Entwurf statuierte das Recht, Luftfahrtunternehmen, Betriebe der Flugzeugindustrie, Flughäfen, Flugsicherungseinrichtungen, Luftfahrerschulen, Forschungsanstalten auf dem Gebiet der Luftfahrt, „oder das Eigentum oder sonstige Rechte an solchen Unternehmen, oder Sachen oder Rechte, die ihnen dienen oder die für sie lebensnotwendig sind, oder Forderungen gegen sie“ gegen angemessene Entschädigung auf das Reich zu übernehmen. Die Übernahme sollte durch einfache Erklärung des RLUM im Einvernehmen mit RWiM und RFM bewirkt werden und der ordentliche Rechtsweg gegen die amtlich festgesetzte Entschädigung ausgeschlossen sein.

³⁰ Das Gesetz wurde nicht verkündet, Gründe dafür nicht ermittelt. Möglicherweise wurde wegen des *Kriegsleistungsg* vom 21. 5. 35 (Dok. Nrr. 138, 159 P. 2, 160), das dann für den Krisenfall generell die Möglichkeit der Beschlagnahme eröffnete, darauf verzichtet. Das *Zweite Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Luftverkehrsgesetzes* vom 29. 7. 36 (RGBl. I S. 582) ermächtigte aber den RLUM in Art. 2 (1), „Vereine oder Verbände zur Förderung und Pflege der Luftfahrt zu errichten, aufzulösen, unter Ausschluß der Liquidation miteinander zu vereinigen oder in Körperschaften des öffentlichen Rechts überzuleiten“, sowie „Bestimmungen über das Vermögen von Vereinen oder Verbänden zu treffen, die aufgelöst, miteinander vereinigt oder in Körperschaften des öffentlichen Rechts übergeleitet werden“.

³¹ KabVorl. des REM vom 10. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 242–245; R 43 II/201, Bl. 143–146. Der Entwurf bestand aus einem einzigen Paragraphen, der den RFM ermächtigte, zur Förderung der „Getreidebewegung“, d. h. zur Regulierung der Getreidewirtschaft im Rahmen der landwirtschaftlichen Marktordnung (vgl. ARH I/2, Nr. 370), weitere Reichsgarantien bis zur Höhe von 150 Mio RM zu übernehmen. Das Begleitschreiben führte begründend aus: „Der Ausfall der diesjährigen Ernte und die Devisenlage weisen der öffentlichen Hand auf dem Gebiete der Getreidewirtschaft neue Aufgaben von bisher nicht gekanntem Umfange zu. War es schon im vergangenen Erntejahr als selbstverständliche Pflicht der staatlichen Voraussicht betrachtet worden, aus den Überschüssen reicher Ernten eine nationale Brotgetreidereserve zu sammeln und zu lagern, so muß in diesem Jahre darüber hinaus die laufende Versorgung sowohl mit Brotgetreide als auch mit Futtergetreide durch öffentliche Vorsorge gesichert werden.“ Diese Aufgabe obliege der „Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige landwirtschaftl. Erzeugnisse“ (RfG). Die Versorgung mit Weizen sei gesichert, beim Roggen müsse die RfG aber ca. 600 000 t aus dem Markt nehmen, „um die Verfütterung guten Roggens, die in diesem Jahre verhängnisvolle Folgen haben müßte, zu verhindern und die Brotversorgung zu sichern. Um der Roggenverfütterung wirksam entgegenzutreten zu können, ist weiter notwendig, daß die RfG über einen nicht zu geringen Vorrat an Futtergetreide verfügt. Aus diesem Vorrat wird sie örtlich auftretenden, besonders dringenden Bedarf befriedigen. Die RfG

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf zu³².

9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER DEUTSCHEN VERRECHNUNGSKASSE.

Der Reichsbankpräsident, mit der Führung der Geschäfte des Reichswirtschaftsministers beauftragt, trug den Entwurf (Rk. 9130) vor³³. Er stellte die Beteiligung der beteiligten Reichsminister im Verwaltungsrat in Aussicht.

Der Reichsminister der Finanzen wies darauf hin, daß er mit dem Reichsbankpräsidenten eine Verabredung darüber getroffen habe, daß er jeweilig über den Umfang des Risikos eine Verständigung herbeiführen werde.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf zu und nahm von den beiden Erklärungen Kenntnis³⁴.

10. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER DEUTSCHEN BOTSCHAFT IN WARSCHAU UND EINER DEUTSCHEN GESANDTSCHAFT IN PRETORIA.

Der Herr Reichsminister des Auswärtigen trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 9156 vor.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der anliegenden Fassung zu³⁵.

muß aber auch deshalb als Abgeber von Futtergetreide auftreten, um die Preisgestaltung in dem Sinne beeinflussen zu können, daß der Bauer für die von ihm zu kaufenden Futtermittel nur einen Preis zu zahlen braucht, der im richtigen Verhältnis zu dem Erlös steht, den er selbst für sein eigenes Verkaufsgetreide erzielen kann“. Auf die Reichsgarantie hätten sich REM und RFM am 13. 9. 34 geeinigt; sie sei für die Absicherung eines Bankkredits in Gesamthöhe von 360 Mio RM erforderlich. Zum Hintergrund vgl. auch Dok. Nr. 7 sowie die Aufzeichnung der RBK über „Die Entwicklung der Gräserkredite im Jahre 1934“ in: R 2501/6512, Bl. 1–9.

³² Gesetz vom 24. 10. 34 (RGBl. I S. 1069). Mittlerweile hatte jedoch die Chefbesprechung vom 18. 10. 34 (Dok. Nr. 25) einen Hauptpunkt des Gesetzes, die Bildung einer Futtergetreidereserve, wesentlich korrigiert. Die Wiedergabe des Gesetzes war der Presse untersagt, um in der Öffentlichkeit keine unliebsamen Rückschlüsse auf die Getreideknappheit aufkommen zu lassen; TOEPSER/ZIEGERT 1934, S. 448.

³³ KabVorl. des RWiM vom 13. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 246–250; R 43 II/236d, Bl. 3–10 (mit Protokollauszug); R 43 II/809, Bl. 138–142. Zur Begründung war angeführt: „Die wachsende Anzahl der Verrechnungsabkommen, die mit ausländischen Regierungen oder Zentralnotenbanken abgeschlossen sind und in Zukunft noch abgeschlossen werden, hat eine unverhältnismäßige Belastung der Reichsbank mit sich gebracht und ihren technischen Apparat für Aufgaben in Anspruch genommen, die mit den ihr gesetzmäßig übertragenen Pflichten in keinem Zusammenhang stehen. Es erweist sich daher als erforderlich, die technische Bearbeitung der gesamten Abkommen neu zu ordnen und die Durchführung der bisher von der Reichsbank wahrgenommenen Aufgaben durch Zusammenfassung bei einer ausschließlich auf diese Tätigkeit eingestellten Anstalt zu erleichtern. Die Regelung dürfte geeignet sein, die reibungslose Abwicklung der Verrechnungen mit den verschiedenen ausländischen Verrechnungsstellen sicherzustellen und damit zur Förderung der zwischenstaatlichen Handelsbeziehungen beizutragen. – Der Entwurf (§ 1) sieht demgemäß vor, daß die Durchführung der gegenwärtigen und zukünftigen Verrechnungsabkommen einer besonderen, mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Anstalt, der Deutschen Verrechnungskasse, übertragen wird. [...]“ Das Gesetz stand demnach in unmittelbarem Zusammenhang mit der Einführung des sog. Neuen Plans für den Außenhandel (Dok. Nrr. 3, 4, 5, 9) und des Übergangs zum System der bilateralen Clearingverträge, die der Ermöglichung eines devisenfreien Außenhandels auf Tauschbasis dienen.

³⁴ Das Gesetz wurde noch am 16. 10. 34 ausgefertigt (RGBl. I S. 997).

³⁵ Im Anschluß an die Übung anderer Mächte und als Folge des am 24. 2. 34 ratifizierten dt.-poln. Abkommens, sah die KabVorl. des AA vom 16. 10. 34 die Umwandlung der dt. Gesandtschaft in Warschau in eine Botschaft vor, außerdem, im Gegenzug zur bereits erfolgten Errichtung einer südafrikanischen Gesandtschaft in Berlin, die Umwandlung des dt. Generalkonsulats in Pretoria in eine Gesandtschaft I. Klasse; R 43 I/1470, Bl. 251–253; R 43 II/1414, Bl. 99–102 (mit Protokollauszug). – Gesetz vom 17. 10. 34 (RGBl. II S. 839). Der bisherige dt. Gesandte in Warschau, Hans-Adolf von Moltke, und der poln. Gesandte in Berlin, Józef Lipski, wurden beide am 14. 11. 34 in ihrer neuen Stellung als Botschafter akkreditiert; DNB-Bericht: R 43 II/1480a, Bl. 212 f.

11. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHEN DES LUFTFAHRTMINISTERIUMS.

Der *Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei* trug die aus der Anlage ersichtlichen Personalvorschläge des Reichsministers der Luftfahrt vor³⁶.
Das *Reichskabinett* stimmte den Vorschlägen zu.

³⁶ KabVorl. des RLuM vom 12. 10. 34: R 43 I/1470, Bl. 254–261; R 43 II/1152, Bl. 85–92. Es handelte sich um die Gewährung außertariflicher Vergütungen an aus der Industrie weggewagte leitende Angestellte des RLuM. Weitere Beschlußfassung s. Dok. Nr. 54 P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 23 Kabinettsitzung vom 16. Oktober 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d023>